

강의용 가상사건 — 김민철 vs 이정숙 (대여금 청구)

⚠ 이 사건은 클로드코드 강의를 위해 만든 가상사건입니다.

모든 인적사항·금액·법원·사건번호·계좌번호는 허구이며, 실재 인물·사건과 무관합니다.

한 줄 요약

원고가 2013~2015년 사이 4회에 걸쳐 피고에게 합계 9,000만원을 대여 → 일부 변제(1,000만원) 후 잔액 8,000만원 미회수 → 2024년 차용증 받았으나 변제기 도과 → 피고는 부동산 매도 후 주소 이전 도주 정황 → 2026년 소제기. 피고가 "마지막 송금일로부터 10년 지났으니 소멸시효 완성" 주장 → 원고 측에서 일부변제·차용증을 들어 채무승인 시효중단으로 반박하는 구도.

강의 미션

여러분은 원고(김민철)의 소송대리인입니다.

피고가 답변서에서 다음 4가지 항변을 제기했습니다.

- 2013~2015 송금은 대여가 아니라 사업 동업·투자였다
- 설령 대여라도 마지막 송금일(2015. 6. 20.)부터 10년 지나 소멸시효 완성
- 일부변제는 명절·생일 인사로 보낸 것, 채무승인이 아니다
- 2024년 차용증은 시효 완성을 모른 채 친분상 작성한 것으로 시효이익 포기 효력 없다

이에 대한 반박 준비서면 1~2페이지를 클로드코드로 작성하세요.

폴더 구성 (13개 파일)

소장 및 원고 측 자료

01_소장.pdf	
02_갑1호증의1_송금확인증_2013.08.12.pdf	(2,000만원)
03_갑1호증의2_송금확인증_2014.03.15.pdf	(3,000만원)
04_갑1호증의3_송금확인증_2014.11.05.pdf	(1,500만원)
05_갑1호증의4_송금확인증_2015.06.20.pdf	(2,500만원)
06_갑2호증_차용증.pdf	(2024.11.20 작성)
07_갑3호증_신한은행_거래내역서.pdf	(일부변제 3건)
08_갑4호증_피고_부동산등기사항증명서.pdf	(매도 사실)

피고 측 자료

10_답변서.pdf

11_을1호증_카카오톡_대화내용.pdf

법원 자료

12_변론준비기일조서.pdf

(1회 기일 종료)

클로드코드 시작 명령 예시 (참고)

1단계 (사건 파악):

이 폴더의 사건기록 전체를 읽고 사실관계를 시간순으로 정리한 다음, 양 당사자의 핵심 주장과 쟁점을 알려줘.

2단계 (법령 확인):

소멸시효(민법 162조)와 시효중단 사유로서의 채무승인(민법 168조 3호), 그리고 시효이익 포기에 관한 조문을 `korean-law MCP`로 가져와줘.

3단계 (판례 확인):

`lbox-search`로 다음 두 가지를 찾아줘:

- 가. 일부변제가 채무승인에 해당하는지
- 나. 시효 완성 후 채무승인 시 시효이익 포기로 보는지 (시효 완성 사실을 몰랐다는 항변과 관련)

4단계 (준비서면 초안):

위 내용을 바탕으로 원고 대리인 입장에서 피고의 답변서에 대한 반박 준비서면을 작성해줘.
쟁점별(대여 여부 / 시효 중단 / 시효이익 포기 / 도주 정황)로 항을 나누고, 1~2페이지 분량으로.

강의 후 변호사 책임 영역 (반드시 확인)

- 가. 클로드가 인용한 판례번호가 실재하는지 `lbox`·대법원 판결문 검색서비스로 반드시 재확인할 것
- 나. 직접인용("...") 부분은 원문과 글자 단위로 일치해야 함

다. 법령 조문번호는 **korean-law MCP**로 재확인할 것

라. "판례"라는 표현은 본문에 사용하지 않고 "판결"로 쓸 것